Davante

10

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD I

El contrato de trabajo. Modalidades de contratación

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. El contrato de trabajo 4

2.1. Las partes contratantes 4

2.2. Forma del contrato 5

2.3. Periodo de prueba 5

/ 3. Caso práctico 1: "Periodo de prueba de un auxiliar en una clínica veterinaria de Valencia" 6

/ 4. Modalidades de contratación 6

4.1. El contrato indefinido 7

4.2. El contrato formativo 8

4.3. El contrato de duración determinada 9

4.4. El contrato a tiempo parcial 9

/ 5. Caso práctico 2: "Contrato idóneo para Carlitos" 10

/ 6. Modificación, suspensión y extinción del contrato 10

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 11

/ 8. Bibliografía 12

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-89-0
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer el concepto de contrato de trabajo.

Saber identificar los elementos de un contrato de trabajo.

Conocer los diferentes tipos de contrato de trabajo.

Comparar las diferentes modalidades de contratación.

Entender las nuevas formas de organización del trabajo.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad se analiza el concepto de **contrato de trabajo**, los **elementos** esenciales que lo conforman y los **requisitos** formales necesarios para su elaboración. Además, se identifican las **partes contratantes**, es decir, el trabajador y el empresario, y se describen los requisitos para que estas puedan firmar un contrato de trabajo válido en España.

También se reconocen las distintas **modalidades** de contratos legales en nuestro país, estos son los **contratos indefinidos**, los **formativos** y los **de duración determinada**.

Se distinguen los tipos de contratos indefinidos, que son los **contratos indefinidos ordinarios** y los **contratos fijos discontinuos**, así como los diferentes contratos formativos, como los **contratos en** alternancia con el trabajo y los **contratos para la obtención de la práctica profesional**.

Por añadidura, se describen con detalle las características fundamentales de cada una de estas modalidades de contratos, necesarias para poder identificar cada tipología.



Fig.1. El contrato de trabajo proporciona seguridad a la relación laboral.

Por último, se exponen las principales causas que determinan los **contratos a tiempo parcial**.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Candidatos válidos para un trabajo de teleoperador"

https://on.soundcloud.com/28N2T6PyVBSuLw256

/ 2. El contrato de trabajo

Un **contrato de trabajo** es un acuerdo entre el trabajador y el empresario por el cual el primero se compromete voluntariamente a prestar un servicio de carácter laboral al empresario, a cambio de una contraprestación económica o salario.

Los **elementos esenciales** de un contrato de trabajo son:

- **El consentimiento**: El acuerdo es voluntario, es decir, libre entre el trabajador y el empresario. Para que el contrato sea válido no debe existir violencia, fraude o amenazas.
- **El objeto**: Se refiere a la prestación o trabajo realizado y a la contraprestación o salario recibido. Debe ser lícito, determinado y posible.
- **La causa**: Es el intercambio del trabajo por el salario.

2.1. Las partes contratantes

Son el trabajador, que tiene que ser una persona física, y el empresario o representante legal de la empresa, que puede ser una persona física, jurídica o una comunidad de bienes.

Para que el contrato sea válido, las partes contratantes deben cumplir unos requisitos:

- **El trabajador**:
  - » Ha de ser mayor de edad.
  - » En caso de tener más de 16 años y menos de 18, debe cumplir una de estas condiciones: estar emancipado legalmente, contar con la autorización de los padres o los tutores, o vivir de forma independiente con el consentimiento de los padres o los tutores.
  - » Los menores de 16 años pueden participar en espectáculos públicos solo de forma excepcional, y cuando no reciba ningún perjuicio su salud ni su formación profesional y humana. Es preciso tener una autorización por escrito de la autoridad laboral.
  - » Si es ciudadano de la UE, debe cumplir estos mismos requisitos.
  - » Si es ciudadano extracomunitario, además de cumplir estos requisitos, debe tener un permiso de trabajo oficial.
- **El empresario**:
  - » Ha de ser mayor de edad.
  - » Si tiene más de 16 y menos de 18 años, debe contar con el permiso de los padres o tutores o estar emancipados. Pueden firmar el contrato de trabajo a través de un representante legal.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encontrarás todos los modelos de contrato legales en España: https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-trabajo/modelos-contrato.html

2.2. Forma del contrato

El artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores estipula que los contratos de trabajo pueden tener **forma escrita** o **verbal**.

En el ordenamiento español, solo existen dos modalidades que permiten la forma verbal: el contrato indefinido ordinario y el contrato de duración determinada a tiempo completo de duración inferior a cuatro semanas. Cualquier parte puede exigir el contrato por escrito.

El **contenido mínimo** que tiene que ser incluido en un contrato de trabajo es el siguiente:

- **Modalidad del contrato**: Tipo de contrato.
- **Datos de las partes firmantes**: Identidad del trabajador y del empresario.
- **Puesto**: Denominación y categoría profesional.
- **Lugar de trabajo**: Centro o centros de trabajo donde el empleado realizará su actividad.
- **Jornada y horario laboral**: Duración y distribución.
- **Duración**: Fecha de comienzo y fecha previsible de terminación (en contratos de duración determinada).
- **Plazo de preaviso**: Tiempo para informar de la rescisión del contrato.
- **Periodo de prueba**: Si existe, se indicará su duración.
- **Salario**: Importe del salario base, complementos y pagas extraordinarias. También la fecha de pago.
- **Vacaciones**: Duración. Como mínimo será de 30 días naturales.
- **Convenio colectivo**: El tipo de convenio aplicable.
- **Cláusulas adicionales**: Conforme a la ley.
- **Lugar, fecha y firma de las partes**: Se indican al final del contrato.

2.3. Periodo de prueba

Se refiere a un **plazo temporal** durante el cual, tanto el trabajador como el empresario, pueden comprobar si les interesa la relación laboral.

Durante este periodo, el contrato **puede ser rescindido** por cualquiera de las partes sin ningún tipo de causa, preaviso o derecho a indemnización ni penalización.

En este plazo de prueba, el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador.



Fig.2. El contrato puede ser verbal o escrito.

Audio 1. "La duración máxima del periodo de prueba de un contrato de trabajo"

https://on.soundcloud.com/ZNhSg4PqLdG9Ndmx7

/ 3. Caso práctico 1: "Periodo de prueba de un auxiliar en una clínica veterinaria de Valencia"

Planteamiento: Sonia Maestre es la socia mayoritaria de una clínica veterinaria situada en Valencia: Selvática SL. El 4 de marzo de este año contrató a Jonatan como auxiliar veterinario. Se realizó un contrato indefinido ordinario a media jornada, con un periodo de prueba de cuatro meses. El caso es que Jonatan no ha demostrado ningún interés en realizar bien su trabajo. Casi todos los días llega tarde sin ninguna justificación y, durante la jornada laboral, se distrae con el móvil, aunque sabe que no puede usarlo durante las horas de trabajo. Además, ha sido grosero con los clientes en dos ocasiones.

Sonia ha apurado hasta el último momento para ver si su actitud mejoraba, pero en vista de que no lo ha hecho, el 30 de mayo le dijo que ya no volviera más a la clínica, porque su contrato había sido rescindido desde esa misma tarde.

Nudo: ¿Jonatan podría emprender acciones legales contra Selvática SL?

Desenlace: Jonatan podría emprender acciones legales contra Sëlvatica SL únicamente si la empresa hubiera cometido alguna irregularidad.

En este caso, en el contrato se especificaba un periodo de prueba de cuatro meses.

Como el contrato se firmó un 4 de marzo, el periodo de prueba estaba vigente hasta el 4 de junio de ese año.

Como Sonia lo rescindió y le comunicó la rescisión a Jonatan el día 30 de mayo, con efecto el día 31 de mayo, la empresa no ha cometido ninguna irregularidad. El periodo de prueba estaba en vigor, y recordemos que, durante el mismo, la empresaria puede rescindir el contrato en cualquier momento y sin previo aviso. Aunque, en este caso, se le comunicó al trabajador.



Fig.3. Durante el periodo de prueba se puede rescindir un contrato sin preaviso.

/ 4. Modalidades de contratación

Tras la última reforma laboral en España, el **Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre**, estableció únicamente tres modalidades de contratos de trabajo en el mercado laboral español: el **contrato indefinido**, el **contrato de duración determinada** y el **contrato de formación**. Las tres se pueden establecer a jornada completa o a jornada parcial.

4.1. El contrato indefinido

Es aquel en el que se supone que la relación contractual entre el trabajador y el empresario es fija y no tiene fecha de fin.



Fig.4. En España, actualmente, existen tres modalidades de contratos laborales.

Los **tipos** de contratos indefinidos son:

- Contratos indefinidos ordinarios.
- Contratos fijos discontinuos.

Las **características** de los contratos **indefinidos ordinarios** son:

- No se exigen requisitos particulares para su formalización.
- No generan ningún tipo de derecho a incentivos o bonificaciones.

Las **características** de los contratos **fijos discontinuos** son:

- Alternan tiempos de trabajo y de no trabajo.
- El llamamiento debe estar definido por convenio y se debe realizar por escrito o de forma que quede constancia de ello, con cierta antelación y con ciertos requisitos de comunicación.
- El tiempo de no trabajo se computa como antigüedad.
- Los trabajadores tienen derecho a solicitar las vacantes indefinidas ordinarias que se generen en la empresa.
- Se contempla la creación de una bolsa sectorial de empleo por convenio.

Las **causas** para formalizar un **contrato fijo discontinuo** son:

- Trabajos estacionales o de temporada.
- Trabajos intermitentes con periodos de ejecución ciertos, aunque no sean estacionales.
- Ejecución de contratas habituales en la empresa.
- Trabajos realizados en periodos de inactividad y contratados entre empresas de trabajo temporal y los trabajadores.

¡! Sabías que...

Sudáfrica registró la tasa de paro más alta del mundo en el año 2022, situada en un 32,7%. En Europa, Grecia y España registraron las mayores tasas de desempleo.

4.2. El contrato formativo

Es aquel en el que, además de prestar un servicio de carácter profesional, existe un componente formativo para mejorar la competencia profesional del trabajador.

Los contratos formativos pueden ser **contratos de formación en alternancia con el trabajo** y **contratos para la obtención de la práctica profesional**.

Los **contratos de formación en alternancia** tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- **Para el trabajador**: Debe tener entre 16 y 30 años, sin titulación de profesional ni universitaria y no debe haber trabajado antes en la misma empresa y puesto por más de 6 meses.
- **Respecto a la duración**: Han de durar entre 3 meses y 2 años, menos para trabajadores discapacitados o en riesgo de exclusión social (sin máximo). Excepcionalmente se pueden realizar varios contratos de diferentes actividades para el mismo ciclo de FP, pueden ser a tiempo parcial, nocturnos y a turnos y no hay periodo de prueba.
- **Respecto a la formación**: Puede ser presencial, teleformación, mixta o a distancia. El primer año, como mínimo, se dedica el 35% del tiempo a la formación, y el segundo año, el 15%. Se realizará en un centro formativo de la red de la FP o en la empresa si cuenta con medios adecuados. La formación deberá permitir obtener el título de ESO, si no se tiene.
- **Respecto a la retribución**: Se establecerá según convenio o teniendo en cuenta que nunca sea inferior al 60%-75% del salario del grupo profesional, el porcentaje se reducirá en función del trabajo efectivo. La retribución nunca podrá ser inferior al SMI.



Fig.5. El contrato formativo.

Los contratos **para la obtención de la práctica profesional** tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- **Para el trabajador**: Debe tener un título de FP, de universidad o un certificado de profesionalidad. Ha de realizar el contrato en los 3 años siguientes tras finalizar los estudios (5 años para personas discapacitadas). No se puede realizar si el trabajador ha sido contratado por la misma empresa durante más de 3 meses, ni para sustituir a trabajadores en ERTE o similar. Tampoco se puede establecer con la persona que haya realizado este mismo contrato con la misma titulación, con la misma empresa o con otra diferente.
- **Respecto a la duración**: Será de entre 6 meses y 1 año, sin máximo para personas discapacitadas o en riesgo de exclusión. El periodo de prueba es de 1 mes y se puede ampliar por convenio.
- **Respecto a la retribución**: Se establecerá según convenio y en su defecto será la del grupo profesional correspondiente. El límite es el 60% del salario del grupo profesional y el SMI.

¡! Sabías que...

Una investigación de la Universidad de Exeter concluyó que los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en un entorno enriquecido y con identidad son hasta un 32% más eficientes.

4.3. El contrato de duración determinada

Este tipo de contrato tiene **fecha de fin** y puede ser un contrato **por circunstancias de la producción** o un contrato **de sustitución** de un trabajador.

Los **contratos por circunstancias de la producción** se pueden formalizar por dos **causas**:

- Un incremento ocasional y previsible de duración reducida y delimitada en el tiempo. La duración máxima de estos contratos es de 90 días no continuos del año natural.
- Un incremento ocasional e imprevisible que genere un desajuste temporal entre el número de trabajos estables disponibles y necesarios. La duración máxima es de 6 meses, aunque se puede ampliar por convenio hasta 1 año.

En ambos casos, el trabajador tiene derecho a una **indemnización** de 12 días por año trabajado y los contratos inferiores a 30 días tienen un **recargo** en la cuota de la Seguridad Social a cargo de la empresa.

Los contratos **por sustitución** de un trabajador se pueden formalizar por tres **causas**:

- Para sustituir a un trabajador que está de baja y que tiene reservado el puesto de trabajo. El contrato durará hasta que se incorpore el empleado que está de baja.
- Para completar una jornada reducida de un trabajador.
- Mientras dura el proceso de selección de una vacante. La duración máxima del contrato será de 3 meses, excepto en las Administraciones públicas.

4.4. El contrato a tiempo parcial

Es aquel en que se acuerda la prestación de servicios durante un **número de horas inferior** a la jornada laboral de un trabajador a tiempo completo comparable.

Puede ser **temporal o indefinido** y se debe formalizar **por escrito** en el modelo oficial correspondiente.

Respecto a la **jornada laboral**:

- La jornada podrá realizarse continuada o partida.
- No se contemplan horas extraordinarias, salvo por fuerza mayor.
- Las horas complementarias voluntarias solo están previstas en contratos indefinidos.
- Las horas complementarias pactadas deberán formalizarse por escrito, preavisarse al trabajador con 3 días de antelación y pagarse como horas ordinarias. Solo están previstas en contratos de jornada no inferior a 10 horas semanales de media al año.

Un tipo particular de contrato a tiempo parcial es el **contrato de relevo y de jubilación parcial**. Consiste en contratar a un trabajador para cubrir la reducción de jornada de otro que ha solicitado una jubilación parcial.

Vídeo 1. "Las ETT"

https://vimeo.com/945694760/3e910558cd

/ 5. Caso práctico 2: "Contrato idóneo para Carlitos"

Planteamiento: Pascual Fernández es la responsable de RR. HH. de Atopex SA, una empresa que se dedica a la producción y distribución de aplicaciones informáticas, con una demanda galopante en el último año. Como el crecimiento de la empresa es tan fuerte, necesita contratar a varias personas que ocupen diferentes puestos en distintas secciones. Hace dos días, Pascual seleccionó a uno de los candidatos, Carlitos, para ayudar en la elaboración de aplicaciones de guías de viaje para móviles. Este candidato tiene 20 años y recientemente ha completado un grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Pascual piensa que ese chico es un 'crack' y lo quiere en la empresa, así que su idea es que Carlitos comience a formarse con ellos sobre el puesto, mientras contribuye con horas de trabajo.

El joven ha presentado su candidatura con mucha ilusión, porque para él esta sería su primera experiencia laboral.

Nudo: Identifica cuál sería el tipo de contrato más adecuado que Pascual podría hacer a Carlitos.

Desenlace: El contrato más adecuado para Carlitos sería un contrato de formación para la obtención de la práctica profesional. Este permitiría al joven aprender las aptitudes del puesto mientras contribuye con su trabajo a la empresa. Además, cumple todos los requisitos necesarios para este tipo de contrato, ya que no hay limitaciones por edad y tiene titulación de profesional, pues no han pasado más de 3 años desde su obtención.

Eso sí, Pascual debe prestar atención a otros requisitos al preparar el contrato. Por ejemplo, debería durar entre 6 meses y 1 año, no es válido para sustituir a trabajadores en ERTE, el periodo de prueba es de un mes máximo, debe contar con un itinerario formativo-laboral y un tutor asignado. Por otro lado, la retribución debe ser según convenio y grupo profesional, no pudiendo ser inferior al SMI ni al 60% del salario asignado a su categoría profesional.



Fig.6. El contrato de formación sirve para que el trabajador pueda aplicar sus conocimientos.

/ 6. Modificación, suspensión y extinción del contrato

El contrato de trabajo puede sufrir modificaciones, ser suspendido temporalmente o extinguido.

1. La modificación del contrato de trabajo

Las **modificaciones** del contrato de trabajo pueden ser debidas a:

- **Movilidad laboral**: Esta puede ser funcional (el trabajador realiza funciones distintas) o geográfica (el trabajador presta sus servicios en un centro de trabajo distinto del que aparece en su contrato).

- **Modificaciones sustanciales** del contrato: Pueden ser cambios en la jornada laboral, en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el sistema de remuneración, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de trabajo o la movilidad funcional extraordinaria.

2. Suspensión y extinción del contrato

La **suspensión** del contrato de trabajo conlleva el cese de las obligaciones del trabajador (que no tiene que trabajar) y de la empresa (que no tiene que pagar un salario).

La **excedencia laboral**, por su parte, es un **cese temporal** de la relación del trabajador con la empresa, para dedicarse a otras tareas. Es una suspensión de contrato a iniciativa del empleado. La excedencia **puede ser** voluntaria, forzosa, por cuidado de hijos o familiares, o pactada.



Fig.7. La extinción del contrato de trabajo puede ser acordada por ambas partes.

La **extinción** del contrato de trabajo implica el **fin** de la relación laboral entre el empresario y el trabajador. **Puede producirse por** acuerdo entre ambos, por voluntad del trabajador, por voluntad de la empresa o por otras causas.

Vídeo 2. "Tipos de despido"
https://vimeo.com/945694774/441dc3c242

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema se ha estudiado el concepto de contrato laboral, los elementos esenciales que lo forman y su contenido mínimo. También se han descrito las diferentes modalidades de contratación legales en España. En particular, se han descrito las características de los contratos indefinidos, de duración determinada, formativos y a tiempo parcial. Por último, se han presentado las nuevas formas de organización del trabajo que han adquirido importancia en los últimos años.

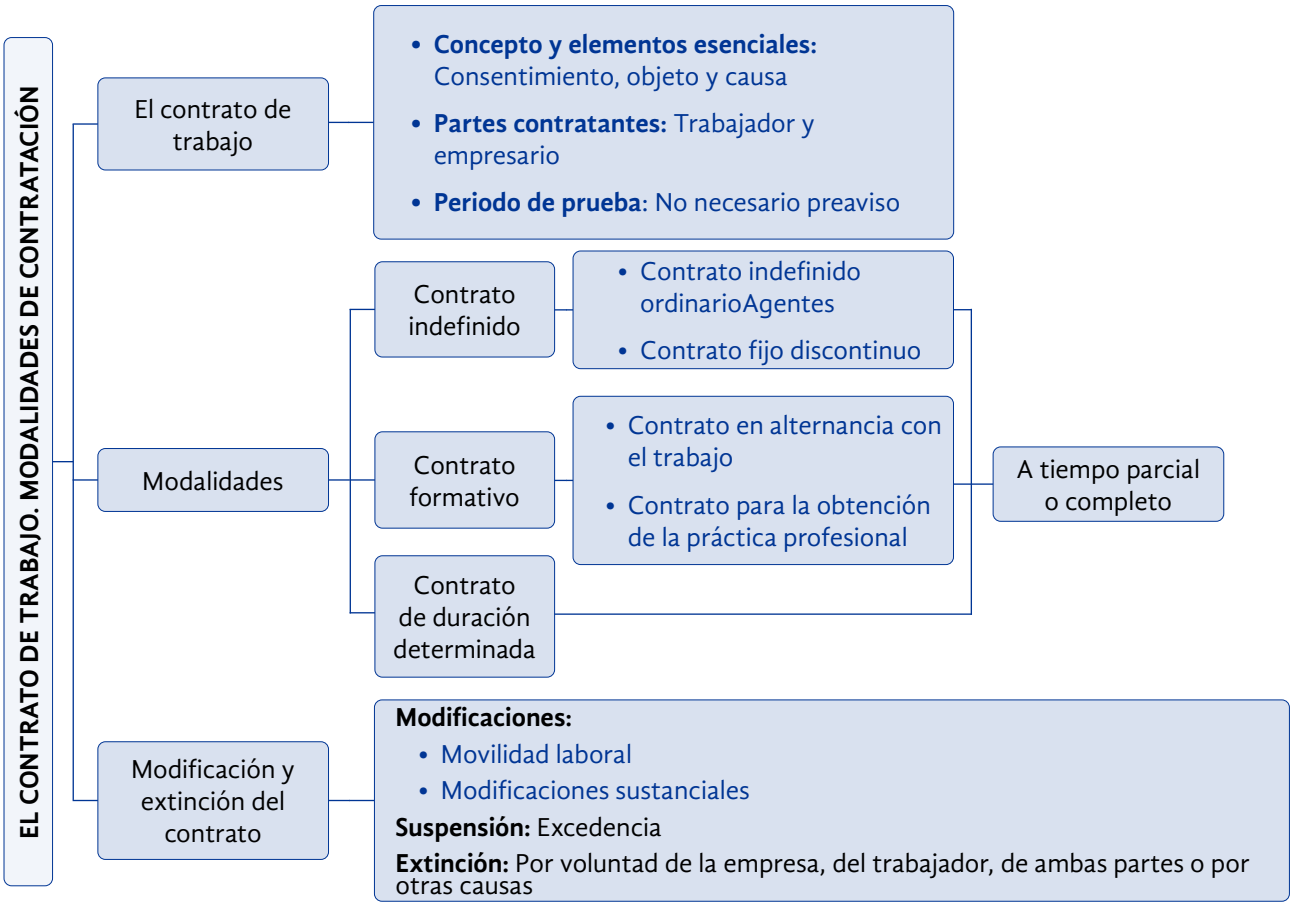


Fig.8. Esquema resumen del tema .

Resolución del caso práctico de la unidad

Esta unidad comenzaba con un caso práctico en el que se solicitaba identificar a los candidatos válidos para firmar un contrato de trabajo, en este caso, de teleoperadores.

Identificaremos, uno a uno, cuál es válido y por qué.

Manuel: 17 años. Vive solo desde hace 4 meses con el consentimiento de sus padres. **VÁLIDO**. Es ciudadano español menor de 18 años con autorización paterna y mayor de 16 años.

Marta: 15 años. Vive con sus padres. **NO VÁLIDA**. Es menor de 16 años.

Emilio: 47 años. Tiene una incapacidad del 5% que le dificulta la movilidad en una pierna. **VÁLIDO**. Ciudadano español mayor de edad.

Miranda: 25 años. Es de Venezuela y llegó a España hace 2 meses. Todavía no tiene permiso de trabajo, aunque está en trámite. **NO VÁLIDA**. Ciudadana extracomunitaria mayor de edad, pero sin permiso de trabajo.

Michelle: 30 años. Es de Francia y vive en España desde hace 1 mes. **VÁLIDA**. Ciudadana europea mayor de edad.

Arturo: 22 años. Es estudiante de Psicología. **VÁLIDO**. Ciudadano español mayor de edad.

Martín: 55 años. Vive solo y lleva desempleado 8 meses. **VÁLIDO**. Ciudadano español mayor de edad.

María: 16 años. Vive con sus padres y aporta el certificado de autorización paterna para trabajar. **VÁLIDA**. Ciudadana española con 16 años y con autorización de los padres.

Jorge: 21 años. Acaba de terminar un certificado de profesionalidad. Vive con su novia. **VÁLIDO**. Ciudadano español mayor de edad.

Cristina: 44 años. Desempleada desde hace 11 meses. **VÁLIDA**. Ciudadana española mayor de edad.

/ 8. Bibliografía

Datosmacro.com (2023). *Sudáfrica: el país con más paro del mundo*. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/analisis/los-peores/pais-mas-paro

García, B. J., Tena, D., de Fez, M. C., García, M. D. y Hernández, M.V. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial TuLibrodeFP SLU.

González, J. C. y Pérez, R. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial Paraninfo.

HSE & Consulting (2020). *Curiosidades científicas sobre el trabajo*. Disponible en: https://hseconsulting.co/237243-2/

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32/con